المرسوم رقم: 2009 - 131 الصادر بتاريخ 20 ابريل 2009 المتعلق بشرطة المعادن.

الفصل الأول: التعريفات ومجال التطبيق

المادة الأولى: يحدد هذا المرسوم شروط وطرق تطبيق المدونة المعدنية في مجال شرطة المعادن.

المادة 2: تهدف شرطة المعادن لرقابة ومتابعة النشاطات المعدنية ورقابة وتخزين المواد المتفجرة ومنع حدوث الأضرار التي تنجم عن نشاطات البحث والاستغلال ووضع حد لها وكذا رقابة ومتابعة سير العمليات المعدنية وبصفة عامة إلى فرض احترام ترتيبات المدونة المعدنية ونصوصها التطبيقية. وفي هذا الصدد تضع برنامجا سنويا لتفتيش ومراقبة كل المناطق المعدنية ومواقع المتفجرات للسنة القابلة.

المادة 3: تعني العبارات الواردة في هذا المرسوم ما يلي:

" **الوزارة**" الوزارة المكلفة بالمعادن

"**الوزير**" الوزير المكلف بالمعادن،

"**الإدارة المكلفة بالمعادن**" الوزير المكلف بالمعادن و كافة المصالح المركزية و اللامركزية،

"**مديرية شرطة المعادن**" الهيئة الإدارية المكلفة، على مستوى الوزارة، المكلفة بشرطة المعادن،

"**القانون المعدني**" القانون رقم 2008 - 011 الصادر بتاريخ 28 ابريل 2008 المتضمن المدونة و تعديلاته الجارية المتضمن للمدونة المعدنية.

"**المدونة المعدنية**" القانون المعدني و نصوصه المطبقة،

"**الامتيازات المعدنية**" رخصة البحث و رخصة الاستغلال المعدني الصغير و رخصة الاستغلال

"**امتياز المقالع** " ترخيص استغلال المقالع الصناعية ،

"**صاحب الامتياز**" مالك امتياز معدني أو مقلعي،

"**المستغل**" يعني أي شخص يقوم، بوصفه حائزا على امتياز أو مالك أو متعاهد مباشر أو مؤجر أو مستحوذ على منجم أو مقلع صناعي، بمزاولة أو يوكل لغيره أن يزاول أو

يسير أو يوكل لغيره أن يسير أشغال استغلال،

"مصرح" أي شخص معنوي أو مادي يمارس نشاطا معدنيا في موريتانيا لحسابه أو لحساب غيره.

المادة 4: ينطبق هذا المرسوم على أصحاب الامتيازات المعدنية و المقلعية عندما يباشرون أشغال البحث والاستغلال.

المادة 5: تنطبق شرطة المعادن على جميع أشغال البحث و الاستغلال المعدنيين المقام بها على كافة التراب الوطني كما وردت في المادة 2 من القانون المعدني.

المادة 6: تنطبق شرطة المعادن دون تمييز على أشغال الاستخراج في المنجم المفتوح أو الباطني و المنشآت السطحية كما هي معرفة في المادتين 60 و 77 من القانون المعدني.

المادة 7: تتولى مديرية الشرطة المعدنية تنفيذ شرطة المعادن طبقا لترتيبات هذا المرسوم وذلك بالتعاون مع إدارات أخرى في المسائل الخاضعة لسلطة هذه الأخيرة. كما تحدد مديرية شرطة المعدنية لائحة إجراءات المعايير المتبعة في مجالي التنقيب و الاستغلال طبقا للمدونة المعدنية.

الفصل الثاني: بدء أشغال البحث

المادة 8: تخضع أشغال التنقيب لتصريح مسبق إلى الإدارة المكلفة بالمعادن تبعا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 11 إلى 15 من هذا المرسوم. و تدخل أعمال الحفر في هذه الفئة من الأشغال شريطة أن لا يكون لها أي تأثير على المصادر المائية.

المادة 9: يتألف ملف التصريح المتعلق بالأشغال المعرفة في المادة 8 أعلاه من :

1. هوية وصفة المصرح ؛
2. مذكرة توضح المميزات الأساسية للأشغال المتوقعة مع المخططات والمقاطع الضرورية لفهمها؛
3. اللائحة والنظام الداخلي للعمال؛
4. لائحة إجراءات المعايير المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه؛

5. مخطط زمني تقريبي للأشغال؛
6. مبلغ تقديري للتكاليف؛
7. مذكرة حول التأثير البيئي.

المادة 10: يمكن للمصرح أن يقدم، في ظروف مغلقة منفصلة و سرية، كلا أو جزءا من الملف، المعرف في المادة 9 أعلاه إذا كان يرى أن نشرها قد يلحق به ضررا.

المادة 11: يتم إيداع الملف المعرف في المادة 9 أعلاه مقابل إيصال استلام من طرف الإدارة المكلفة بالمعادن.

المادة 12: في حالة ما إذا رأت الإدارة المكلفة بالمعادن أن الأشغال المرتقبة تضر بالمصالح الواردة في المادة 63 من القانون المعدني، فإنها تبعث بملاحظاتها إلى المصرح في ظرف شهر ابتداء من تاريخ استلام الملف. ولدى المصرح أجل 15 يوما للرد على هذه الملاحظات. وإذا لم يستجب لهذه الملاحظات بشكل مرضي، يمكن للإدارة المعدنية أن تفرض إنجاز الأشغال المطلوبة، خلال أجل جديد قدره 15 يوما، وعند الاقتضاء، غرامات يومية طبقا لأحكام المادة 133 من القانون المعدني.

وإذا لم تنفذ ملاحظاتها بعد انقضاء الأجل المحدد الثاني يمكن للإدارة المعدنية أن تعلق ترخيص البحث إلى حين إنجاز الأشغال المطلوبة.

وإذا لم تكن للإدارة المكلفة بالمعادن أي ملاحظات فيمكن للمصرح أن يبدأ أشغال البحث بعد انقضاء شهر من تاريخ إيداع ملفه.

المادة 13: يلزم المصرح بأن يخبر الإدارة المكلفة بالمعادن بالتعديلات التي ينوي إجراءها على أشغاله إذا كان من شأنها أن تحدث تغييرا ملموسا في البرنامج الأصلي.

المادة 14: طبقا لترتيبات المادة 31 من القانون المعدني يلزم مالك رخصة التنقيب بتنفيذ حجم أشغال للمدة الأولى لصلاحية رخصته، لا يقل عن:

- جمع المعطيات المتواجدة في منطقة رخصته
- أخذ وتحليل العينات أو ما يعادل ذلك من الأشغال الجيوفيزيائية

- إنجاز خنادق و/ أو أحفار.

يعتبر التجديد الأول لرخصة التنقيب تدريجيا إذا قام المتعامل بالالتزامات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه. ويشترط التجديد الثاني بإنجاز ما لا يقل عن 1000 متر من الحفر على الأقل.

المادة 15: يجب على مالك رخصة التنقيب رفع تقرير سنوي يلخص تقارير نشاطه كل ثلاثة أشهر. تستغل التقارير الواردة من المتعاملين من طرف مديرية المعادن و الجيولوجيا و تأكد حقيقتها ميدانيا من قبل مديرية الشرطة المعدنية.

تترتب العقوبات الواردة في المواد 132، 133 و 134 من القانون المعدني على كل التجاوزات التي قد تحصل في هذا الصدد.

الفصل الثالث: افتتاح أشغال الاستغلال

المادة 16: تخضع أشغال الاستغلال الترخيص من الإدارة المكلفة بالمعادن.

المادة 17: يتألف ملف طلب الترخيص المتعلق بالأشغال المعرفة في المادة 16 أعلاه من :

1. هوية وصفة المصرح؛
2. مذكرة حول الأهداف المرسومة وأساليب البحث أو الاستغلال المقررة وكميات الإنتاج السنوية المتوقعة؛
3. مذكرة مفصلة تعرض خصائص الأشغال المتوقعة مع الوثائق والمخططات والمقاطع الضرورية لفهمها؛
4. لائحة إجراءات المعايير المنصوص عليها في المادة 7 ؛
5. مخطط زمني للأشغال؛
6. في حالة أشغال البحث مبلغ التكاليف؛
7. دراسة التأثير البيئي؛
8. مذكرة تعرض تلاؤم المشروع مع معايير الصحة والسلامة في الشغل وكذا الأمن والنظافة العموميين طبقا للمادة 63 من القانون المعدني؛

9. مخطط تأهيل وضمانة مصرفية لحسن أدائه.

المادة 18: باستثناء العناصر 1، 7 و 8 الواردة في المادة 17، أعلاه، و التي تقرر الإدارة المكلفة بالمعادن نشرها جزئيا أو كليا يمكن للمصرح أن يقدم في ظروف مغلقة و سرية كلا أو جزءا من العناصر الأخرى التي إن نشرها يمكن أن يلحق به ضرر.

المادة 19: يتم إيداع الملف المعرف في المواد 17 و 18 أعلاه مقابل إيصال استلام من طرف الإدارة المكلفة بالمعادن.

المادة 20: تحقق الإدارة المكلفة بالمعادن في قابلية الطلب في أجل 15 يوما من تاريخ استلامه. وفي حالة عدم إبداء أي ملاحظات في أجل شهر (1) فيعتبر الطلب مقبولا وإلا فإن الإدارة تكمله. ويكون التاريخ النهائي المقرر لتقديم تاريخ إيداعه بعد تكملته عند الاقتضاء

المادة 21: تحيل الإدارة المكلفة بالمعادن الملف إلى الإدارات المعنية.

المادة 22: تبلغ الإدارة المكلفة بالمعادن قرارها في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ التقديم النهائي للملف.

المادة 23: يمنح ترخيص مزاولة الأشغال بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمعادن. يبرر هذا المقرر الإجراءات الخاصة المتعلقة، حسب الحالة، بالبيئة والنظافة والسلامة والصحة العموميين وذلك طبقا للقوانين والنظم المعمول بها.

المادة 24: وفي حالة الرفض المبرر للترخيص، فإن الإدارة المكلفة بالمعادن تشعر صاحب الطلب بذلك.

المادة 25: يلزم المستفيد من الترخيص أن يخبر الإدارة المكلفة بالمعادن بالتعديلات التي ينوي إجراءها في أشغاله إذا كانت هذه التعديلات ستغير بشكل ملموس معطيات الملف الأصلي.

يمكن للإدارة المكلفة بالمعادن، إذا كانت التغييرات تبرر ذلك وبعد استشارة الإدارات المعنية، أن تعمد إما إلى إصدار مقرر بتعليمات إضافية و إما أن توعز إلى صاحب الطلب بتقديم طلب جديد يتلاءم مع الإجراءات المحددة في هذا الفصل.

و في الحالة الأخيرة يمكن للمستفيد من الترخيص أن يتابع عمله وفق الإجراءات المبرمجة أصلا إلى حين منح الترخيص الجديد.

الفصل الرابع: أعمال الاستغلال.

المادة 26: يعتبر مزاولو الأشغال ومستخدمو المنشآت الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 77 من القانون المعدني أو وكلاؤهم بمثابة مستغلين طبقا لهذا الفصل. يلزم كل مستغل باتخاذ مقر في موريتانيا.

المادة 27: يلزم المستغل بأن يحتفظ في مكتبه بمخططات للأشغال تحت الأرضية والسطحية يتم تحديثها باستمرار ويجب عليه أن يضعها تحت تصرف الإدارة المكلفة بالمعادن.

المادة 28: يلزم المستغل بمسك وثيقة يتم تحديثها باستمرار، حول السلامة والصحة تحدد المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العمال والإجراءات التي من شأنها أن تضمن سلامتهم وصحتهم كما يجب أن تحوي هذه الوثيقة المعطيات الأساسية التي سيتم تلخيصها وإدراجها في التقرير المذكور في المادة 59 من القانون المعدني.

المادة 29: يجب على المستغل المعدني أن يرفع فورا، إلى الإدارة المكلفة بالمعادن، كل أمر أو واقعة أو حادثة من شأنها أن تلحق الضرر بالمصالح المذكورة في المادة 63 من القانون المعدني ويجب عليه كذلك أن يحين السجل المتعلق بالوقائع والأحداث.

المادة 30: يلزم المتعامل المعدني بمسك لائحة بحوادث العمل التي ألحقت بضحاياها عجزا عن العمل لمدة 3 أيام أو أكثر وأن يدرج هذه اللائحة ضمن التقرير المذكور في المادة 59 من القانون المعدني.

المادة 31: يلزم المستغل بمسك وثيقة، يتم تحديثها باستمرار، تتضمن كل انعكاسات عملية الاستغلال على الأرض خصوصا التطور العمراني في المنطقة المتأثرة بعملية الاستغلال؛ الإجراءات المنتظمة حول ثبات التربة المتأثرة بتجاويف تحت

الأرض و بنشاطات الامتيازات المعدنية أو المقلعية كشوف فنية مفصلة حول هبوط الأراضي أو تداعيات التربية التي قد تحدث على السطح.

المادة 32: يلزم المستغل أيضا بمسك وثيقة يتم تحديثها باستمرار حول تأثيرات عملية الاستغلال على البيئة و المتعلقة خصوصا بما يلي:

- الإزعاج بالصوت؛
- الفضلات السائلة؛
- انبعاث الغبار؛
- تسيير المواد الخطرة؛
- ـ تخزين النفايات؛ تأثير المواد المتسربة (السائلة أو الغازية) على الأنهار والمياه الجوفية و كذلك تغيرات المنسوب الهيدروستاتيكي المرتبطة بعملية الاستغلال؛
- الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

ويجب تهيئة إجراءات منتظمة عند الحاجة ووضع مخطط استعجالي يضمن التدخل في حالة وقوع حوادث.

المادة 33: انطلاقا من الوثائق المعرفة في المواد 31و32، المذكورة أعلاه، يعد المستغل ملخصا سنويا طبقا لترتيبات المادة 66 من القانون المعدني.

المادة 34: تكون إجراءات شرطة المعادن الهامة المطبقة على المناجم موضع مقرر من الوزير المكلف بالمعادن بعد استدعائه للمستغل مسبقا لإبداء ملاحظاته في أجل محدد إلا في حالة وجود خطر محدق حيث تطبق عندئذ ترتيبات الفقرة الثالثة من المادة 65 من القانون المعدني.

المادة 35: إذا لم يلتزم المستغل بالإجراءات الواردة في المقرر المذكور في المادة 34 أعلاه فإن الإدارة المكلفة بالمعادن تطبقها تلقائيا على حساب المستغل.

المادة 36: يجب على مالك رخصة الاستغلال رفع تقرير عن نشاطاته للوزير كل ثلاثة أشهر و تقرير سنوي شامل و كذلك بالنسبة لمالك الامتياز المقلعي طبقا

لترتيبات المواد 67 و 68 من القانون المعدني. كل تجاوزات يعثر عليها في هذا المجال تخضع للعقوبات الواردة في المادة 133 من القانون المعدني.

تستغل التقارير الواردة من المتعاملين من طرف مديرية المعادن والجيولوجيا ويتحقق من مصداقيتها بواسطة مديرية الشرطة المعدنية. تترتب العقوبات الواردة في المواد 132، 133 و 134 من القانون المعدني على كل التجاوزات التي قد تحصل في هذا الصدد.

الفصل الخامس: توقف الأشغال

المادة 37: وللمصادقة على التصريح الوارد في المادتين 72 و 73 من القانون المعدني، يجب تقديمه إلى الإدارة المكلفة بالمعادن التي تقدم إيصالا بإستلامه .

المادة 38: يرفق التصريح المشار إليه في المادة 37 أعلاه بما يلي:

1. مخطط الأشغال والمنشآت التي يتوقع توقيفها أو إنهاء استخدامها وكذا مخطط مساحتها ،
2. مذكرة تعرض الإجراءات التي تم اتخاذها و التي يتوقع اتخاذها لدى الاستغلال لضمان حماية المصالح المذكورة في المادة 77 من القانون المعدني متضمنة كشفا لتأثيرات الأشغال و تقييم لنتائج توقيفها وكذا لائحة إجراءات التعويض المرتقبة في مجال المياه،
3. وثيقة تتعلق بالتأثيرات المتوقعة للأشغال المنفذة على تماسك التربة السطحية؛
4. ملخص عن الإجراءات المتخذة، إن دعت الضرورة، فيما يخص الأشغال التي تم توقيفها والمنشآت التي لم تعد مستخدمة،
5. قيمة تقديرية لتأهيل مقر الاستغلال تمكن من تحديد سقف الضمان المصرفي لحسن تنفيذه.

يوضح التصريح، عند الاقتضاء، ما إذا كان بعض أو كل الأشغال والمنشآت قد

يستخدم في نشاطات غير خاضعة لأحكام القانون المعدني.

المادة 39: يمكن للإدارة المكلفة بالمعادن، في أجل شهر ابتداء من استلام التصريح، أن تطلب من صاحب الامتياز المعدني معلومات تكميلية. يحيل الوزير المكلف بالمعادن التصريح، المكمل عند الاقتضاء، إلى الإدارات المعنية التي تتوفر على أجل شهر (1) لإبداء آرائها. وبناء على هذه الآراء، يوافق الوزير المكلف بالمعادن على تصريح صاحب الامتياز المعدني أو يصدر مقررا بإجراءات إضافية لم يذكرها صاحب الامتياز المعدني. وعندما ينص مقرر على ترتيبات إضافية، فإن صاحب الامتياز يلزم بمراعاتها لدى تنفيذ أشغاله. وإذا لم تصدر عن الوزير المكلف بالمعادن إجراءات إضافية في أجل 6 أشهر ابتداء من استلام الإيصال المذكور في المادة 37 أعلاه فإن صاحب الامتياز يعمد إلى تنفيذ برنامجه وفقا للشروط الواردة في تصريحه.

المادة 40: يجب على صاحب الامتياز المعدني أن ينفذ الأشغال وفقا للإجراءات التي حددها في التصريح المذكور في المادة 37 أعلاه والذي قد يعدل أو يكمل تبعا للإجراءات المحددة في المادة 39 أعلاه.

يجب أن تبدأ الأشغال في أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من استلام الإيصال المذكور في المادة 37 أعلاه يتم تنفيذ الأشغال تحت رقابة الإدارة المكلفة بالمعادن التي تسهر على أن يتم التنفيذ وفقا للتصريح الذي قد يعدل بموجب مقرر عند الحاجة.

المادة 41 : عند نهاية الأشغال، و بعد أن قامت الإدارة المكلفة بالمعادن بالتحقق من مطابقة كافة الإجراءات المتخذة من طرف صاحب الامتياز المعدني مع تلك الواردة في تصريحه ومطابقتها عند الاقتضاء مع التعليمات التكميلية، فإن الوزير المكلف بالمعادن يصدر مقررا بالتوقف النهائي للأشغال و بانتهاء استخدام المنشآت. يسمح هذا المقرر بالإعلان عن رفع اليد عن الضمانة المصرفية لحسن تنفيذ التأهيل المرتقب.

المادة 42: تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا المرسوم خصوصا تلك الواردة في المرسوم رقم 139 – 2000 الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2000 المتعلق بشرطة المعادن.

المادة 43: يكلف وزير الصناعة والمعادن بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.